

告訴に関する次のアからオまでの各記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

ア. 被害者が死亡したときは、被害者の明示の意思に反しない限り、その兄弟姉妹が告訴をすることができる。

イ. 親告罪の告訴期間を起算する基準となる「犯人を知った」とは、犯人が誰であるかを知ることを行い、告訴権者において、犯人の住所氏名などの詳細を知る必要はないが、少なくとも犯人の何人たるかを特定し得る程度に認識することを要する。

ウ. 告訴の取消しは、代理人によりこれを行うことができない。

エ. 被害者の司法警察員に対する供述調書であっても、犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める旨の意思表示がされていれば、告訴調書として有効である。

オ. 告訴は、書面でこれを行わなければならない。

1. ア イ 2. ア ウ 3. イ エ 4. ウ オ 5. エ オ

No34

告 訴

正答率

H25-22

正 解

4

79%

ア 正しい

231 条 2 項。被害者が死亡したときは、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹は、告訴することができる。ただし、被害者の明示した意思に反することはできない。その趣旨は、被害者保護の観点から、告訴しないで被害者が死亡した場合に、一定範囲の者に告訴権を与える点にある。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

235 条。親告罪の告訴は、犯人を知った日から 6 か月を経過したときは、原則としてすることができない。この「犯人を知った」とは、犯人が誰であるかを特定し得る程度に認識することは必要であるものの、犯人の氏名、年齢、住所等の詳細を知る必要はないとされる（最決昭 39.11.10）。したがって、本記述は正しい。

ウ 誤っている

240 条後段。告訴の取消しは、代理人によりすることができる。したがって、本記述は、代理人によりすることができないとする点で、誤っている。

エ 正しい

241 条 2 項。口頭による告訴を受理したときに作成される調書のことを、告訴調書という。この調書は、一般の供述調書とその形式において特に異なるものではなく、その内容にどのような犯罪事実を告訴するのかが特定され、実質的に当該犯人の処罰を求める意思が表示されていればよい。通常は調書の標題として「告訴調書」と記載されるが、当該調書の内容が実質的に上記要件を満たす限り、標題が「供述調書」とされていても、有効な告訴調書と認められる（最決昭 34.5.14）。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

241 条 1 項。告訴は、書面又は口頭ですることができる。その趣旨は、手続の明確性、確実性を確保するために告訴、告発の方式について規定した点にある。したがって、本記述は、告訴の方法は書面に限られないとすべきところを、書面でしなければならないとする点で、誤っている。

以上により、誤っている記述はウとオであり、したがって、正解は肢 4 となる。